



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

נציגות הבית המשותף רח' דיזנגוף 48, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד ליברנט מלכה
רח' הרברט סמואל 103, חדרה

תובעת

נגד

רוזנבוים עמית
באמצעות ב"כ: עו"ד ריגלר הארי דור
רח' גיבורי ישראל 5א', נתניה

נתבעת

פסק דין

1 לפניי תביעה למתן צו עשה המורה על ביטול פיצול דירה והשבת המצב לקדמותו.

2 רקע והשתלשלות ההליך

3 1. עסקינן בבית משותף המצוי ברחוב דיזנגוף 48, נתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים
4 כחלקה 14 בגוש 8264 (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף כולל 15 תתי-חלקות ועל
5 ניהולו חל תקנון מוסכם מיום 15.4.1969. יצוין כי תיקון לתקנון מוסכם נרשם ביום
6 3.8.2020.

7 2. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות"). התובעת, גב' עמית רוזנבוים (להלן:
8 "הנתבעת") נרשמה בשנת 2020 כבעלת הזכויות בדירה הידועה כתת-חלקה 6. יצוין כי דירת
9 הנתבעת נרכשה ומנוהלת עברה באמצעות אביה מר שחר רוזנבוים.

10 3. בכתב התביעה טענה הנציגות כי הנתבעת פיצלה את דירתה לשתי יחידות דיור ללא קבלת
11 היתר בניה כדין וללא הסכמה מטעם בעלי הדירות בבית המשותף. עוד נטען כי הנתבעת
12 השכירה כל אחת מיחידות הדיור בדירתה לשני שוכרים שונים וכתוצאה מכך נוצרים מפגעי
13 צפיפות ועומס הפוגעים קשות באיכות חיי בעלי הדירות. זאת, בניגוד להוראות סעיף 2
14 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). עוד
15 נטען כי הנתבעת הציבה מצלמה בשטח הרכוש המשותף ללא הסכמה.

16 4. בכתב ההגנה נטען כי הדירה אינה מפוצלת שלא כדין וכי מדובר בדירת שותפים החולקים
17 אותה. נטען כי המבחן המרכזי לקיומה של יחידה נפרדת ועצמאית הוא קיומם של מטבח
18 בכל אחת מהדירות ותשתיות נפרדות - מצב שאינו מתקיים בענייננו. מעבר לכך, נטען כי
19 התביעה הוגשה ללא הסכמת יתר בעלי הדירות ומתוך מניע אישי פסול של חבר הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 7.1.2025 התקיים דיון קדם משפט בתיק זה ובתביעה שכנגד שהגישה הנתבעת נגד חברי הנציגות. במסגרת הדיון, צומצמו המחלוקות בין הצדדים, כך שהסעד בעניין הסרת המצלמות התייתר, ובהחלטה באותו היום הוריתי על פיצול ההליך, כך שסוגיית פיצול הדירה תידון במסגרת ההליך דנן והסוגיות האחרות שעלו בתביעה שכנגד ידונו בנפרד בתיק מפקח שמספרו 361/24 (להלן: "התיק המקביל").
6. עוד נקבע בהסכמת הצדדים כי ייערך ביקור במקום כדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מהשינויים הנטענים שנערכו בדירת הנתבעת.
7. במאמר מוסגר יוער כי ביום 23.3.2026 ניתן פסק דין בתיק המקביל.
8. ביום 19.1.2025 התקיים ביקור בדירת הנתבעת ובבית המשותף בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם, וכן נכחו בביקור בעלי דירות נוספים. בהמשך לממצאים שעלו בביקור קבעתי דיון קדם משפט נוסף בו ביקשתי מן הצדדים להגיע ערוכים עם הצעות ופתרונות לסיום התיק בהסדר.
9. ביום 22.4.2025 (לאחר דחייה) התקיים דיון קדם משפט נוסף, במסגרתו לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות ועל כן נקבע התיק לשמיעת ראיות. ביום 10.9.2025 הגישה הנציגות תצהירים מטעמה ואילו ביום 21.10.2025 הגישה הנתבעת תצהירים מטעמה.
10. ביום 5.11.2025 התקיימה ישיבת שמיעת הראיות. מטעם הנציגות העידו ונחקרו על תצהיריהם מר רחמנפור פרדי וגב' רחמנפור שירי. אציין כי תצהיריהם של מר דן קלצ'ה וגב' נעמי בן שושן מטעם הנציגות הוצאו מהתיק לאחר שעדים אלו לא התייצבו לדיון ההוכחות. מטעם הנתבעת העידו הנתבעת עצמה ואביה מר שחר רוזנבוים. בסיום הישיבה ניתן צו לסיכומים.
11. בסיכומי הנציגות נטען כי הנתבעת ואביה פיצלו את הדירה באופן חד-צדדי, ללא היתר בנייה ושלא כדין, מהלך שזכה להתנגדות גורפת של הנציגות ובעלי דירות נוספים בבית. הנציגות הדגישה כי ממצאי הביקור של המפקח בדירת הנתבעת הבהירו מעל לכל ספק כי קיימות במקום שתי יחידות דיור נפרדות ועצמאיות לחלוטין המיועדות למגורים. הנציגות הוסיפה וטענה כי חרף ממצאי הביקור, הנתבעת ואביה פעלו בחוסר תום לב, סירבו באופן עקבי להגיע לפשרה או להשיב את המצב בדירה לקדמותו. לאור זאת, ובשל הפגיעה באיכות החיים וירידת ערך הדירות האחרות הנובעת מצפיפות ומטרדים שנגרמים בשל פיצול הדירה, מבקשת הנציגות לקבל את תביעתה במלואה, להורות על ביטול פיצול דירת הנתבעת, ולחייב את הנתבעת בהוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין בסך 7,380 ש"ח, אגרה ושכר בטלה בגין הטרחה הרבה שנגרמה לנציגות.
12. בסיכומי הנתבעת נטען כי דין התביעה להידחות. הנתבעת הדגישה כי תצהיריהם של מרבית עדי הנציגות הוצאו מהתיק, וכי שני העדים מטעמה לא הציגו ראיות אובייקטיביות ובעלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משקל להוכחת פיצול הדירה או לירידת ערך וקיומם של מטרדים. לטענתה, הדירה הושכרה מאז ומתמיד תחת חוזה שכירות יחיד ושימשה כדירת שותפים רגילה וכי לא מתקיימים בענייננו המבחנים המקובלים לפיהם מדובר בשתי יחידות דיור נפרדות כגון - מטבח נוסף או מוני חשמל ומים נפרדים. עוד צוין כי בעקבות הערות המפקח במהלך הסיור במקום, הוסרו לאלתר שתי הדלתות שהיו קבועות במבואה ובכך התייתר הצורך בסעד המבוקש. הנתבעת השיגה על חשבוניות שכר הטרחה שהציגה התובעת, אשר לטענתה הונפקו על שם חברי הנציגות באופן פרטי ולא על שם נציגות הבית המשותף.

דיון והכרעה

13. אקדים ואומר כי לאחר שביקרתי במקום, עיינתי בחומר המצוי בתיק ובחנתי את ראיות וטענות הצדדים על רקע הוראות הדין, מצאתי כי דירת הנתבעת אכן פוצלה לשתי יחידות דיור ללא הסכמה, וכי יש ליתן סעדים המונעים את פיצול הדירה. נימוקי יובאו להלן.

14. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, מורה כדלקמן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

15. מסעיף זה עולה, כי בעל דירה אינו רשאי לבצע שינוי פיזי פנימי בדירתו כאשר קיים חשש כי שינוי זה עלול לפגוע בדירות האחרות בבית, או בערכן, ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות.

16. מה ההגדרה של "פגיעה" כאמור בסעיף 2 לתקנון המצוי? בפסיקה פורש המונח **"פגיעה"** בתקנון המצוי, בצורה כללית ורחבה ביותר, ללא מתן משקל לעוצמת הפגיעה (ע"א 136/63 לווניהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290). בפסק הדין בעניין ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לז(4) 148-147 (1983), נקבע כי מאחר שהמחוקק נקט לשון פגיעה סתם, מדובר בפגיעה מכל סוג שהוא, ואין נפקא מינה - **"אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות אם לאו... כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות אחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית... כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל"**.

17. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדרה "דירה" כ - **"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר"**.

18. בע"א (מחוזי ת"א) 1008/99 מקביאן נ' הילנגר ואח' (פורסם בנבו, 3.8.2000) קבע בית המשפט המחוזי את המבחן לזיהויה של דירה מפוצלת, וכך נפסק שם - **"על מנת לבחון אם היחידה הספציפית היא דירה יש לעמוד על קיום היסוד הפיזי שבה כנדבך אחד והנדבך**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוסף הוא הכוונה, ובאופן אחר, יעודה של היחידה. שניים אלה מצטרפים יחד להגדרת המושג דירה... לא כל דירה חייבת לכלול גם חדר "מטבח" נפרד ונוסף לחדר מגורים. לא כל דירה חייבת לכלול גם חדר שירותים. יכול ואת הפונקציה של המטבח ישמש תקע חשמלי שאליו ניתן לחבר מכשירי חשמל שונים, יכול והדירה לא תכלול מטבח כלל. יכול והשירותים יהיו נפרדים ומשותפים עם דיירים אחרים וגם אז לא נשלול מחדר המגורים המהווה יחידה עצמאית את היותו דירה. שירותים נוספים הנדרשים לו לאדם ניתן לקבלם במסגרת אחרת ולא דווקא באותה דירה... גם כאן תמצוי כי הדירה היא מערכת חדרים או חדר בעלת כניסה נפרדת למגורי אדם... ניתן לרבות בבחינת להוסיף חדר מיוחד המשמש כמטבח, חדר נפרד כשירותים ועוד חדרים אחרים. אבן הבוחן הוא שימוש העצמאי של החדר או מערכת החדרים כיחידת מגורים. בבחינת חי הנושא את עצמו". יצוין כי בקשת רשות ערעור על פסק הדין נדחתה, ר' רע"א 7030/00 מקביאן נ' הילנגר (פורסם בנבו, 7.1.2001).

19. עוד אפנה לרע"פ 7014/08 רונן שטרן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו 19.8.2008), שם נקבע כך - "המבחן אינו במספר דלתות הכניסה, חדרי המקלחת או חדרי השירותים המותקנים בדירה, כי אם בשאלה אם באורח מהותי איפשרה הוספתם או כל פעולה אחרת את פיצולה של הדירה ליחידות אחדות, עד כי היא חדלה לשמש יח' בודדת וכמוה באורח מעשי כמס' דירות השוכנות זו בצד זו". עוד נקבע שם כי - "לפעולה היוצרת מציאות מן הסוג האמור השלכות לא רק על בעלי הנכס ועל המחזיקים בו, אלא על בנין המגורים, על התשתיות המקומיות ועל סביבת המגורים בכללה, וזו הסיבה שאין להתירה בלא שנשקלו קודם לכן שיקולים תכנוניים".

20. בהקשר זה אפנה לדבריו של כב' המפקח מאיר פורת – המקובלים עלי לחלוטין - בצינו את הדברים הבאים - "הוספת יחידות דיור לבית משותף, מהווה פגיעה בבית המשותף, ומשנה את אופיו. לא דומה בית משותף שבו שתי דירות, לבית משותף שבו ארבע דירות, שמונה דירות, וכן הלאה. הוספת דירות מגורים לבית משותף קיים, משנה ככלל, את דמותו של הבית המשותף, ואין לאפשר זאת אלא אם קיימת עמידה בתנאי הדין או אם קיים חוק ספציפי המאפשר זאת". וכן כי - "פעולת פיצול דירה, שלא כמו פעולת הרחבה דירה, מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף" (המפקח על המקרקעין (פ"ת) 384/22 רדזיק שמחה בונים נ' וייס מתתיהו (פורסם בנבו, 26.8.2024).

21. ומן הדין החל לעובדות המקרה.

22. ראשית, מעיון במסמכי רישום הבית המשותף: צו רישום הבית המשותף, ותשריט הבית המשותף, עולה בבירור כי דירת הנתבעת, תת-חלקה מס' 6, רשומה כדירה אחת. הצדדים אינם חלוקים על כך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. כאמור לעיל, ביום 19.1.2025 ערכתי ביקור בדירת הנתבעת ובבית המשותף כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי ולבחון את הדירה והפיצול שנטען כי נעשה בה. הנתונים שעלו בביקור במקום אשר אותם מצאתי רלוונטיים להליך, הם כדלקמן: מעבר למפתן דלת הכניסה הראשית לדירת הנתבעת קיימת מבואה משותפת, שבה מותקנת דלת כניסה כבדה (פלדלת) נפרדת ליחידת דיור הנמצאת מימין למבואת הכניסה, ודלת כניסה כבדה (פלדלת) נפרדת ליחידת הדיור הנמצאת לשמאלה. לכל אחת מהיחידות מערכת חדרי מגורים נפרדת, חדר רחצה ושירותים, לוח מפסקי חשמל נפרד ודוד חשמלי נפרד. כן הוצג לי מונה מים ומונה חשמל ראשי משותף לשתי היחידות. במועד הביקור רק יחידת הדיור הימנית כללה מטבח, ובה התגוררה דיירת ואילו יחידת הדיור השמאלית היתה ריקה מדיירים. את התרשמותי מהביקור סיכמתי כי דירת הנתבעת כוללת שתי יחידות דיור העומדות בפני עצמן, במובן זה שיש להן כניסה נפרדת, שירותים ומקלחת, וקיימת הפרדה פיזית ביניהן כך שכל יחידה כוללת מערכת חדרי עצמאית אשר יכולה לשמש לבדה כדירה למגורים (ר' פרוטוקול ביקור במקום מיום 19.1.2025). למותר לציין כי ממצאי הביקור במקום מקובלים על הנתבעת ולא נסתרו על ידה (ר' עדות מר רוזנבוים בשו' 19 עמ' 15 לפרוטוקול מיום 5.11.2025).
24. אני מקבל את טענת הנתבעת בסיכומיה כי דירתה אינה עומדת במבחנים שנקבעו לפיצול דירה, שכן גם אם לא הותקנה מערכת כפולה של מוני חשמל, מים או גז וגם אם לא קיים מטבח נפרד בשתי היחידות, אין בהעדרם של אלו כדי לשלול את האפשרות לראות בה כדירה שפוצלה. בחינת אופייה הכולל של הדירה על פי המבחן **המהותי** שהותווה בפסיקה כאמור לעיל, מעלה כי כל חלק בה עונה באופן נפרד ועצמאי על הגדרת המונח "דירה" בחוק המקרקעין (ור' גם הגדרת "דירה" בסעיף 145(א)(2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965).
25. בעניינינו, וכפי שנוכחתי בביקורי במקום, הנתבעת התקינה דלתות כבדות נפרדות במבואת הכניסה לדירתה. דלתות אלו ניתנות להיסגר ולהינעל, כך שהמעבר בין שני חלקי הדירה אינו חופשי ופתוח אלא שיש כניסות נפרדות לכל חלק מהדירה. מצב דברים זה, מאפשר לנתבעת להשכיר כל חלק מהדירה, הבנויה כשתי דירות שכנות, לבית אב נפרד. כלומר, שינוי פיזי שביצעה הנתבעת בדירתה הוא זה שיוצר תשתית לקיומן של שתי יחידות דיור העומדות בפני עצמן.
26. יתרה מכך, הנתבעת אמנם הכחישה את השכרת הדירה לשני שוכרים שונים, ובכל מקרה טענה כי מדובר ב"דירת שותפים", ומנגד לא הובאו בפני ראיות אחרות כגון חוזי שכירות או פרסומים באתרי אינטרנט המעידים על כך שבפועל הדירה פורסמה והוצגה כשתי יחידות דיור עצמאיות, אולם אין בכך כדי לאיין את התביעה. אכן, קיומם של חוזי שכירות עצמאיים לכל אחת מהיחידות או האופן שבו פורסמה הדירה יכולים לשמש אינדיקציה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ראייתית להוכחת פיצול דירה, אלא שמרכז הכובד להוכחת עילת התביעה בהליך שלפניי,
2 הוא בחינת השינוי המבני שבוצע בדירה, ובחינת פיצול הדירה במבחן המהותי, שכלל,
3 כאמור, סממנים מובהקים לכך שעסקינן בשתי יחידות דיור נפרדות ועצמאיות.
- 4 27. אמנם, צודקת הנתבעת בסיכומיה לפיה הנציגות לא הציגה ראיות חיצוניות ואובייקטיביות
5 שלפיהן פיצול הדירה פגע בערך הדירות האחרות או פגע באיכות חייהם של בעלי הדירות
6 בבית אלא הסתפקה באמירות כלליות בתצהיריהם של העדים מטעמה (סעיף 6 לתצהיר מר
7 רחמנפור; סעיפים 6 ו-7 תצהיר גב' רחמנפור), אולם גם בכך אין כדי להכשיל את התביעה,
8 שכן הלכה פסוקה היא, הנסמכת על ניסיון החיים והשכל הישר, כי הוספת יחידות דיור
9 עשויה להוריד את ערך הדירות בבית, שכן תשתית הבית כולו והרכוש המשותף תוכננה
10 למספר מסוים של דירות, ועתה יהא על בעלי הדירות המקוריים "להתחלק" בתשתיות אלו
11 עם עוד דיירים נוספים. לעניין זה אפנה לע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל פ"ד
12 כט(2) 39 (1975) שם נאמר: **"בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף**
13 **עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה"**.
- 14 ור' גם בת"א (מחוזי ת"א) 2523/07 בנימין נ' ירושלמי (פורסם בנבו, 6.4.2010) (להלן:
15 **"עניין ירושלמי"**) שם נפסק כי - **"פיצול דירה למספר יחידות עצמאיות ללא היתר, מבלי**
16 **שנשקלו השיקולים התכנוניים, מביא לעומס גדול יותר על התשתיות שתוכננו מלכתחילה**
17 **עבור הבית המשותף – מנגנוני התפעול המרכזיים של הבניין: עומס גדול יותר על מקומות**
18 **החניה המועטים המותקנים, על תשתיות המים והביוב כתוצאה מתוספת מקלחונים,**
19 **שירותים והכנת תשתית מטבחים, על המעליות. תנועה גדולה יותר של דיירים עלולה**
20 **לגרום למטרד של רעש ולכלוך עבור הדיירים, ועלולה לגרום לירידת ערך הדירות בבניין**
21 **המשותף"**.
- 22 במקרה דנן, פיצול דירת הנתבעת לשתי יחידות נפרדות אכן מהווה פגיעה בדירות האחרות
23 בבית במובנה לפי סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שכן חזקה כי יש בה כדי להשפיע על עומס
24 בתשתיות הקיימות ובמקומות חניה, במיוחד יש להביא בחשבון שהבית המשותף הקיים
25 הוא בניין עם מספר דירות מצומצם יחסית (על פי צו הרישום כולל הבית 15 דירות בסך
26 הכל, שתי דירות בכל קומה, למעט בקומה ב' המכילה שלוש דירות בקומה).
- 27 פיצול זה, יש לזכור, נעשה גם מבלי שבעלי הדירות התבקשו ליתן הסכמתם לכך, למרות
28 שהוא משפיע על כלל הדירות בבית.
- 29 28. מעבר לכך, פיצול דירה על ידי בעל דירה ללא קבלת הסכמה מראש מבעלי הדירות -
30 כבענייננו - גם אינו מתיישב עם חובת תום הלב המוטלת על בעל דירה בבית משותף. בהקשר
31 זה, ראוי להפנות לדברי בית המשפט המחוזי בעניין ירושלמי, הנזכר לעיל – **"ללא התנהגות**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/284/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות לא יוכל הבית המשותף
להתנהל בצורה תקינה לרווחתם המשותפת של כל דייריו" (שם, בפסקה 5 לפסק הדין).

סיכום אופרטיבי והוצאות

29. לאור מסקנתי כי דירת הנתבעת פוצלה לשתי יחידות דיור, ומאחר שאין מחלוקת על כך
שהנתבעת לא קיבלה את הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף לפיצול הדירה כנדרש, אני
מורה כדלקמן:

א. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת או מי מטעמה לפצל את הדירה, להציב
בה דלתות חיצוניות כבדות במבואה, או להשכיר את הדירה כיחידות מגורים
עצמאיות או נפרדות;

ב. ככל שטרם עשתה כן, הנתבעת תפרק ותסיר כליל את שתי הדלתות שהתקינה
במבואת הכניסה לדירה ואשר שימשו לפיצול דירתה לשתי יחידות דיור נפרדות.
למען הסר ספק, מובהר כי מדובר בהסרה מלאה של הדלתות ופינוי כל המתקנים,
האביזרים והמנגנונים הנלווים לדלתות. האמור יבוצע בתוך 30 יום מתן פסק הדין;

ג. בתוך 7 ימים מיום ביצוע הפירוק האמור בסעיף 29. לעיל, תמציא הנתבעת לנציגות
אישור בכתב מאת בעל מקצוע בדבר הסרת הדלתות, וכן תמונות ברורות ועדכניות
המעידות כי הדלתות הוסרו כליל. ככל שהפירוק בוצע טרם מתן פסק דין זה, כפי
שהנתבעת טוענת, יחל המניין לביצוע האמור מיום מתן פסק הדין.

30. אציין כי לא מצאתי לנכון להורות על הריסת קירות או על ביצוע שינויים פיזיים אחרים
בדירת הנתבעת, שעה שהנציגות לא הרימה את הנטל להוכיח מהו מצבה המקורי של הדירה
שביחס אליו יש להשיב את המצב לקדמותו, שכן לא הוצגו לפניי היתרי בנייה או חוות דעת
מומחה רלוונטית, ומשכך איני מוצא ליתן סעדים נוספים בעניין.

31. אשר להוצאות ההליך - אני מחייב את הנתבעת לשלם לנציגות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד
בסך של 3,500 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא ריבית
שקלית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, א' בתמוז, 16 ביוני 2026, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה